



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקווה

1

מס' תיק: 66/07

1
2
3

התובעת: נירית הניה סגל

ע"י ב"כ עוה"ד תומר אפרתי

מרח' יוני נתניהו 26/20, גבעת שמואל

4

- נ ג ד -

5

6

הנתבע: שלום יונה רוב

ע"י ב"כ עוה"ד שמואל אפל

מרח' הגר"א 20 בני ברק

7

פסק דין

8

9

1. התובעת בעלת דירה בבית משותף ברחוב אהבת שלום 6- עזרא 45 בבני

10

ברק, מקרקעין הידועים כחלקה 548 בגוש 6190 (להלן-"הבית").

11

הנתבע בעל זכויות בשתי דירות בבית.

12

התובענה, כפי שנוסחה בכתב התביעה, היא למתן צו מניעה המורה לנתבע

13

להימנע מהרחבת בניה החורגת מהשטח הרשום בנסח הרישום. להחזיר

14

לקדמותה את הגדר סביב חצר הבית. לאסור הרחבת בניה שמטרתה

15

חנויות, בתי מלאכה ו/או כל הרחבה שעלולה להוות מטרד וכן ליתן צו

16

מניעה האוסר פתיחת דלת נוספת מחדר המדרגות לחנות החדשה של

17

הנתבע.

18

19

2. טרם מתן פסק דין פרש כב' המפקח א. כהן ותיק התביעה הועבר לח"מ.

20

21

- 1 בכתב ההגנה נטען בתמצית, כי החצר נמכרה בשעתו לגב' טבק והושכרה
2 במשך 30 שנה לעיריית בני ברק שניהלה במקום גן ילדים. בפועל לטענתו
3 היתה החצר צמודה לדירת הנתבע בהסכמה שבשתיקה. הנתבע סיים בניית
4 הרחבה לדירה עפ"י היתרים כדין לדבריו הרחבה דומה לזו שביצעו בעלי
5 דירות אחרים בבית. לדבריו, הפך דירתו ל-3 חנויות, ואולם אין בפעולה זו
6 כדי לגרום מטרד לתובעת. פתיחת הגדר מונעת כניסת לקוחות לבית ולחדר
7 המדרגות ובכך מונעת מטרד מדיירי הבית. התובעת ובעלה פנו לכל גורם
8 אפשרי על מנת למרר את חיי הנתבע ומשכשלו פנו לבית משפט אזרחי.
9
- 10 4. ביום 13.6.10 שלח סגל, בעלה של התובעת (להלן-"סגל") בקשה דחופה
11 לאחוד התיק דנן עם תיק 3445-10-08, בבית המשפט השלום בהרצליה,
12 בעניין שלום סגל נ' שלום יונה רוב ומרים רוב.
13 בהחלטתי מיום 24.6.10 הובהר, כי הבקשה אינה בסמכות הח"מ.
14 המבקש פנה, איפוא, בבקשה לבית המשפט העליון, אך הבקשה נדחתה.
15
- 16 5. התיק נקבע לדיון קצר בפלוגתאות שנותרו שנויות במחלוקת. סגל שהופיע
17 לדיון בעצמו ובהעדרה של התובעת ביקש שהות לקבלת סיוע משפטי.
18 3 החלטות ניתנו תוך כך וביום 21.12.10 פנה ב"כ הנתבע בבקשה לדחיית
19 התביעה, בשל קיומו של מעשה בית דין שניתן ע"י ס. נשיא, כב' השופטת
20 ד"ר דרורה פלפל בהפ"ב 1146/08 הפ"ב 893/08 **בעניין שלום סגל נ' שלום**
21 **יונה רוב**, היא התובענה לביטול פסק בוררות שניתן בבית הדין של הרב
22 לנדא.
23
- 24 6. לטענת בא כוח המבקש, הנתבע, בתמצית, אין מקום ליתן כיום פסק דין,
25 לפיו ייאסר על הנתבע לבנות ולהשתמש בחצר או להרוס את שנבנה, כאשר
26 בית המשפט המחוזי התיר לו זאת מפורשות. לדבריו, הניסיון לטעון כי
27 מדובר בתובעים נפרדים לא יצלח, הן משום שהתובעת העידה בפרוטוקול
28 בית המשפט מתיק 1041-05-08 כי פעלה להעברת זכויותיה בדירה לבעלה,
29 מר שלום סגל והן משום שמר סגל אף ניהל את כל ההליך דנן והופיע בו.
30 בהקשר זה טען כי אין מקום לניסיון לפצל בין התובעת ובעלה בהיותם
31 בעלי קרבת אינטרסים, אף אם אחד מהם לא השתתף בהליך. כן טען כי
32 סגל מעלה טענות אשר הועלו זה מכבר בניסיונו לבטל את פסק הבורר,
33 טענותיו נדחו על ידי בית המשפט המחוזי ולא ניתן שוב להעלותם כאן וכן
34 כי פסק הדין חלוט. לטענתו, פסק הבורר אושר, והנתבע רשאי להפוך את

דירתו לחנות ולהשתמש בכל החצר שהייתה שייכת לגן הילדים ובלבד	1
שייעשה זאת בהתאם להיתרים התכנוניים.	2
	3
7. בתגובה הגיש סגל, תצהיר בו 22 נימוקים לדחיית הבקשה, לרבות הטענות,	4
כי התובעת לא היתה חלק מהבוררות ולא קיבלה עד היום את פסק	5
הבורר; בקשת הנתבע לדחייה על הסף שהוגשה בשנת 2007 נדחתה על ידי	6
כב' המפקח דאז, מר א. כהן; בשל טעמים פרוצדוראליים בדבר אופן הגשת	7
פסק הדין וצירופו לתיק שבנדון; בשל קיומה של בקשה לבניית הגדר	8
מקום שזו נהרסה שלא נדונה בבוררות; כיוון שדינו של פסק הבורר	9
להתבטל בשל החלטת כב' השופט סובל; הבורר הוטעה; בית הדין התייחס	10
לבעלה של התובעת כ"מוסר" ולפיכך התיר את דמו ורכושו; פסק הבורר	11
מתייחס למבנה ולא לרכוש המשותף שבחצר; אין בחתימת הבעל כדי	12
לחייב את אשתו בוודאי במקום שמדובר בפגיעה בקניינה ולו מן הטעם	13
שבני הזוג חיים בנפרד.	14
	15
8. טרם מתן החלטתי זו נשלחו ע"י ב"כ התובעת 10 בקשות תמימות בין	16
היתר לחייב את עיריית בני ברק במתן תעודת עובד ציבור, בקשה לצירוף	17
מסמכים בשלב זה של התובענה ועוד שלל הודעות, שמגמתן לתמוך	18
בבקשה לדחיית הבקשה שבנדון.	19
	20
9. בשלב זה יש להיזקק לשאלה האם יש לדחות את התובענה מחמת מעשה	21
בית דין.	22
	23
01. בין יתר ההליכים שהתנהלו בין הצדדים, חלקם בדלתיים סגורות,	24
התנהלה תביעה בת.א (הרצ' 3445-10-08 בעניין סגל ואח' נ' רוב ואח'.	25
מדובר בבקשה ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע עבודות	26
בניה כלשהן בשטח השייך לכל דיירי הבית ברחוב אהבת שלום 6 בני ברק,	27
והאוסר עליהם לבנות קומה נוספת בבנין. באותה בקשה נטען כי	28
המשיבים הגישו בקשה להיתר בניה להרחבת דירתם ולתוספת יחידה על	29
הגג. בעלי הדירות האחרות בבית המשותף הסכימו לכך, וחתמו על בקשת	30
ההיתר. המבקשים לא חתמו על הבקשה ואף הגישו התנגדות בפני הוועדה	31
המקומית לתכנון ובניה.	32
כבר בשלב זה יוטעם, כי הליך זה הוא ההליך שבעטיו ביקש סגל עצמו	33
איחוד דיון בתיקים בין היתר מן הטעם, ששני התיקים "בינינו לבין	34

השכנים, וכולם עם אותם שאלות משפטיות".

11. וכה הטעים, כב' השופט צבי דותן ת"א (שלום הר"י) 3445-10-08 שלום סגל

נ' שלום יונה רוב, תק-של 2008(4), 33709 (2008), לאמור:

"ממכלול החומר (הלא ברור) שהוגש בפניי אני מבין כי הבית הוא כיום בית בן שלש קומות. המבקשים הינם בעלי דירה בקומה ב' בבנין. המשיבים קנו לפני חודשים אחדים את דירה מס' 20 בקומה ג' בבנין, מבעליה יעקב ורחל מרקוס. המשיבים הגישו בקשה להיתר בניה מס' 29437, להרחבת דירה זו, וכן לתוספת יחידה על הגג. בעלי הדירות האחרות בבית המשותף הסכימו לכך, וחתמו על בקשת ההיתר. המבקשים לא הסכימו ולא חתמו, ואף הגישו לועדה המקומית התנגדות, הנוגעת להיבטים התכנוניים. כמו כן פנו לביהמ"ש בבקשה לצו מניעה זמני, בקשה הנוגעת בעיקר להיבטים הקנייניים. זוהי הבקשה המונחת בפניי עתה.

נתקיים דיון במעמד הצדדים, אשר נחקרו על תצהיריהם, וב"כ הצדדים סיכמו בכתב.

כפי שהערתי, העובדות הובאו בפניי (בכתבי הטענות ובתצהירים) באופן לא ברור (בלשון המעטה). "קו" זה נמשך משום מה גם בסיכומים, שגם בהם התייחסו הצדדים לעניינים רבים לא רלוונטיים, ולא התייחסו כלל לשאלות שהן בעיניי השאלות הרלוונטיות.

כך למשל נראה לי כי על המשיבים להסביר ולשכנע את ביהמ"ש (ולו לכאורה, בשלב זה של סעד זמני) (א) מה מקנה להם את הזכות לבנות על הרכוש המשותף של כלל דיירי הבנין (ראה סעיף 8 לתגובת המשיבים לבקשה לצו מניעה זמני) ללא הסכמת כל הבעלים (כולל סגל), ולאור הלכת רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פד"י נ"ה(1) 199, וכן (ב) האם, לטענתם, פסק הדין של בית דין צדק, וכן ההסכם מיום 22/7/05, מהם עולה לכאורה הסכמה של סגל לכך שמרקוס יבנו מעליהם, האם הסכמה זו של סגל מחייבת אותם גם כלפי המשיבים, אשר רכשו את הדירה ממרקוס? ומאידך גיסא, על המבקשים להסביר ולשכנע את ביהמ"ש (ולו לכאורה, בשלב זה של סעד זמני) (א) האם לדעתם זכאים הם למנוע את המשיבים מלבנות, חרף ההסכמה המפורשת ובכתב שניתנה על ידם (למרקוס) לבניה מעליהם? וכן (ב) כיצד מתיישבת עמדתם עם המסמך מיום 12/2/01 שכותרתו "תקנון צו בתים משותפים - נספח לבקשה" (ראה נספח ט"ו לתגובת המשיבים לבקשה לצו מניעה זמני) שבו חתמו בעלי הדירות בבית המשותף על הסכמתם כי כל בעלי הדירות בבית יוכלו

- 1 להרחיב את דירותיהם, בין בבניה על הקרקע, או הרחבה לצד, או בניה על
2 הגג, לפי אישורים ותוכניות מאושרות וכו'. מסמך זה הוגש למפקח על
3 רישום מקרקעין, ונראה כי חתומה עליו (בין היתר) גם החברה שהיא
4 בעלת תתי חלקות מס' 15 ומס' 16 בבית, שהן דירותיהם של המבקשים
5 (וראה גם סעיף 71ב' לחוק המקרקעין).
- 6 כאמור, לשאלות אלה (ואחרות, כמו למשל שהגג, לפי הנסח, מוצמד בכלל
7 לדירה אחרת, תת חלקה 26) לא מצאו שני הצדדים להתייחס בסיכומיהם
8 כלל ועיקר.
- 9 בנסיבות אלה, משהשאלות הרלוונטיות העיקריות טרם נתבררו וטרם
10 לובנו, ובשים לב לכך שבשלב זה טרם ניתן למשיבים היתר לביצוע הבניה
11 המבוקשת, והמשיבים הצהירו חד משמעית, כי כל עוד לא ניתן היתר
12 בניה כדין, לא יתחילו בבניה כלשהי, אין מקום בשלב זה ליתן הצו
13 המבוקש:
- 14 אם הועדה המקומית לא תאשר את הבקשה להיתר, הרי ממילא לא יוכלו
15 המשיבים לבנות, ואם יבנו, יוכלו המבקשים לפנות מיידית לעירייה או
16 לביהמ"ש ולקבל על אתר צו המונע זאת.
- 17 ואם הועדה המקומית תיתן היתר, יוכלו אז המבקשים לפנות לביהמ"ש
18 בבקשה דחופה לסעד זמני. בקשה כאמור, אם תוגש, תצטרך לכלול
19 (בהבדל מהבקשה הנוכחית) תיאור והסבר סדור, בהיר, מדויק, ומפורט,
20 של העובדות, תוך צירוף כל המסמכים הרלוונטיים, כמו גם התייחסות
21 לשאלות המשפטיות כמפורט לעיל.
- 22 למען הסר ספק מובהר, כי המשיבים אינם רשאים לבצע עבודות כלשהן,
23 כל עוד לא ניתן היתר בניה כדין.
- 24 כמו כן, אני נעתר לעתירה ג' בבקשה, ונותן צו זמני האוסר על המשיבים,
25 כל עוד לא ניתן היתר בניה כדין, לפרוק חומרי בנין בתחום הר כוש
26 המשותף (מבלי שאני קובע כי עשו כן).
- 27 כב' השופט כספי דחה את בקשת רשות הערעור שהוגשה ע"י סגל בבר"ע
28 (מחוזי ת"א) 2080/01 שלום סגל נ' עמוס אברהם, תק-מח 2001(3),
29 66790, 66791 (2001).
- 30
- 31 21. לא זו אף זו, בקשה לביטול פסק בוררות של הבוררים הרב שלמה זלמן
32 אולמן, הרב אברהם חיים וייס והרב ישראל מילר, שניתן ביום 28.9.05,
33 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת הפ"ב (ת"א) 893/08
34 בעניין סגל שלום נ' שלום יונה רוב.
- 35 פסק הדין של כב' ס. הנשיא ד"ר ד.פלפל עליו מבסס המבקש את הבקשה

- 1 לדחיית התובענה ניתן ביום 23.2.10.
- 2 ביסוד פסק הדין פסק בורר שניתן לאחר הליך בוררות בין הצדדים שנדון
- 3 בבית דין צדק, בו נקבע כי-
- 4 **"א. רוכשי דירת הקרקע, שברחוב אהבת שלום 6 בני ברק רשאים לפתוח**
- 5 **חנות בדירה, ששימשה שנים כגן ילדים, ויכולים לעשות שינויים בתוך**
- 6 **הדירה כדי להתאימה לצורך זה.**
- 7 **ב. זכויות ההשתמשות בחצר, ששימש בעבר כגן ילדים, שייכים לרוכשי**
- 8 **דירת הקרקע.**
- 9 **ג. רוכשי דירת הקרקע, רשאים לבנות תוספת לדירתם בחצר הנ"ל**
- 10 **ד. על ר' שלום סגל לסלק מיד את כל המניעות המעכבים את מימוש**
- 11 **זכותם של רוכשי דירת הקרקע עפ"י פס"ד זה".**
- 12
- 13 מקץ דיון מעמיק בבקשה היא נדחתה ע"י כב' ס. הנשיא בקובעה, לאמור:
- 14 **"לאור גלגולה של בוררות, נראה שאין זה המקרה בו ביהמ"ש יבטל את**
- 15 **פסק הבוררות כולו. אלא מקרה בו ישתמש בסמכותו כדי לתקנו.**
- 16 **על כן אני קובעת:**
- 17 **סעיף ג' בפסק הבוררות הנוגע לזכויות השימוש בחצר יישאר על כנו.**
- 18 **סעיפים א ו- ב' מבוטלים מפאת חוסר סמכותו של בית דין רבני לתת אישורים**
- 19 **והיתרי בניה. את אלו, יצטרך המשיב לקבל דרך המוסדות המקובלים האמונים**
- 20 **על הנפקת אישורים אלו כגון וועדות התכנון והבנייה, העירייה וכיו"ב.**
- 21 **סעיף ד' לא יפורש בצורה שלמבקש אסור להתריע על עבירות בנייה, אלא בצורה**
- 22 **שהמניעות שנקבעה בפסק הבוררות תתבטא בכך, שאותם היתרים ואישורים**
- 23 **שיתבקשו ע"י המשיב, לא יזדקקו לאישורו של המבקש, ככל שהדבר יהיה תלוי**
- 24 **בו והוא (המבקש) לא יוכל למנוע את קבלת אותם אישורים, אם הדבר יהיה תלוי**
- 25 **בדעתו או ברצונו, כך לדוגמא לא יוכל להביע את דעתו או התנגדותו בוועדות**
- 26 **המתכנסות לדון בנושא זה".**
- 27
- 28 31. התובענה שבפני הינה למתן צו מניעה בגין הרחבת הדירה הקיימת, לכך מכוון
- 29 סעיף ג' לפסק הבורר שנותן על כנו עפ"י פסיקת ביהמ"ש המחוזי כמתואר.
- 30 הסבת הדירה לחנות נשוא התביעה שבנדון מכוונת לסעיף א' לפסק הבורר
- 31 שבוטלה בפסק הדין מחמת העדר סמכות.
- 32 לא הוכרעו מפורשות העילות שנוסחו בכתב התביעה שבפני להשבת הגדר סביב
- 33 חצר הבית ולמתן צו מניעה האוסר פתיחת דלת נוספת מחדר המדרגות לחנות
- 34 החדשה.
- 35

41. אין ספק, כי לאור הפסיקה העניפה, אותם נושאים שהוכרעו בבית המשפט 1
- המוסמך מקימים מחסום דיוני בפני כל אחד מבעלי הדין בבואם לתבוע בשל אותה 2
- עילה. הכלל הדיוני של מעשה בית דין נועד כידוע לייעל את הדיון המשפטי, למנוע 3
- הכרעות סותרות והטרדה של בעל דין בהליכים כפולים ומיותרים. 4
- ד"ר נינה זלצמן בספרה, מעשה בית דין בהליך אזרחי, עמ' 9-11 מטעימה, לאמור: 5
- "ניתן אם כן לומר, כי השתק עילה והשתק פלוגתא הנם שני ענפים שונים של כל 6
- מעשה בית דין, המבטאים אותו רעיון ומבוססים על אותם שיקולים. ההבדל 7
- ביניהם הוא, שהאחד מקים מחסום דיוני לפני כל תביעה נוספת בשל אותה עילה 8
- שהוצתה בפסק דין קודם, בין שזכה התובע בפסק דין ובין שתביעתו נדחתה, בעוד 9
- האחר מקים מחסום דיוני לפני כל אחד מבעלי הדין המבקש להתדיין שוב באותה 10
- פלוגתא שנדונה והוכרעה בפסק דין קודם, גם כאשר מבוססת ההתדיינות השניה 11
- על עילת תביעה שונה...כוחו המחייב של פסק דין כמעשה בית דין, על כל אחד 12
- משני ענפיו מותנה בסופיותה של ההכרעה השיפוטית ובסמכות השיפוט של בית 13
- המשפט שנתנה, הן מבחינת העניין נושא התובענה והן מבחינת הצדדים 14
- לתובענה..." 15
- ויוער, "מבחן זהות העילה לעניין טענת מעשה בית דין רחב הוא, והעיקרון של 16
- מעשה בית דין יחול, גם אם שתי התביעות מבוססות על עילה שהיא רק זהה 17
- ביסודה, אפילו בתביעה המאוחרת יותר נכללים פרטים ומרכיבים, שלא פורטו 18
- בתביעה הקודמת. אין לדקדק במרכיבים משניים, **ויש לראות את העיקר, את 19**
- התשתית הבסיסית של העילה**". (ר' ע"א 8/83 דן גורדון נ' **כפר מונאש - מושב 20**
- עובדים**, פ"ד לח(4), 797 (1985)). 21
- בע"א 8/83 **בעמ' 802** נאמר: 22
- "גם אם לא קיים השתק עילה, חרף אי זהות העילות בשתי התביעות, עדיין יכול 23
- להתקיים השתק פלוגתא שימנע התדיינות נוספת". 24
- כדי לבחון האם מדובר בהשתק פלוגתא כנטען ע"י ב"כ הנתבע, יש לבדוק האם 25
- התקיימו ארבעת התנאים העיקריים להיווצרותו של השתק פלוגתא: 26
- א. האם הפלוגתא העולה בכל אחת מהתדיינויות היא אכן אותה פלוגתא, על 27
- רכיביה העובדתיים והמשפטיים. 28
- ב. ההתדיינות שם התקיימה בין אותם הצדדים אשר מתדיינים בתיק זה ולבעל 29
- הדין שנגדו מועלית טענת ההשתק בהתדיינות השנייה, היה יומו בבית המשפט 30
- ביחס לאותה פלוגתא. 31
- ג. ההתדיינות הסתיימה בהכרעה, מפורשת או מכללא, של בית המשפט באותה 32
- פלוגתא בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה. 33
- ד. ההכרעה היתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בתובענה הראשונה, להבדיל מכל 34
- הכרעה שולית שאינה נחוצה לביסוסו של פסק הדין בתובענה (ר' בין היתר ההלכה 35
- המנחה שנקבעה כבר בע"א 246/66 **קלאוז'נר נ' שמעוני**, פ"די כב (2), ע"מ 561, 36

- 1 (584).
- 2
- 3 51. אין חולק, כי תנאי להיווצרות השתק דיוני מטעמי מעשה בית דין הוא בקיומה של
- 4 זהות בין בעלי הדין (או חליפיהם) שהיו חלק מאותם הליכים.
- 5 כלל זה מכוון לעקרון לפיו אין משתיקים אדם בטענת מעשה בית דין אם לא היתה
- 6 לו שעת כושר בעבר להציג את טענותיו בפני בית המשפט (ע"א 440/70 ע'אנס נ'
- 7 ע'אנס, פ"ד כ"ו(2) 829, 838 (1972); ענין צוריאנו, בעמ' 681).
- 8 דרישת זהות הצדדים נועדה להבטיח כי תינתן הזדמנות לכל בעל דין לטעון את
- 9 טענותיו בפני בית המשפט, אך מי שכבר ניתן לו יומו בבית המשפט, לא ישמיע
- 10 דברו בשנית, "למען יהיה סוף לריב ולדיונים" (ע"א 258/88 פכטנבאום נ' רשם
- 11 המקרקעין, פ"ד מד(2) 576, 580 (1990)).
- 12 הדרישה לזהות הצדדים בהליך המוקדם והמאוחר לצורך החלת עקרון "מעשה
- 13 בית דין" מוסברת גם בשימור ה"הדדיות הדיונית", כך ש"אין אדם נהנה מזכיה
- 14 במשפט אלא אם גם יריבו היה נהנה ממנה אילו ניתן פסק הדין לטובתו".
- 15 (ר' גם ע"א 9647/05 פוליבה נ' מדינת ישראל – אגף המכס והמע"מ, פורסם בנבו).
- 16
- 17 61. האם היתה התובעת צד לאותם הליכים?
- 18 עיקר יתרו תלה ב"כ התובעת וסגל עצמו בטענה, כי התובעת לא הייתה צד
- 19 לאותם הליכים אלא בעלה סגל.
- 20 כבר בפתח הדברים יצוין, כי אף בהליך שבפני לא הופיעה התובעת בעצמה
- 21 כי אם בישיבת ההוכחות. בדיון שהיה בפני אף לא שוכנעתי כי התובעת
- 22 נוטלת חלק פעיל בתביעה או כי יש לה עניין בתוצאתה (ר' פרוטקול הדיון
- 23 מיום 4.10.10) סגל שהיה נוכח בדיון הציג עצמו כ"רוח החיה" בתביעה.
- 24
- 25 71. נפסק, כי היצמדות קשיחה לדרישת הזהות המלאה בין הצדדים בהליכים
- 26 השונים עלולה לפגוע בהשגת התכלית המרכזית שעקרון "מעשה בית דין"
- 27 נועד להשיג, ולעודד בפועל ריבוי התדיינויות, על ידי עקיפת דרישת הזהות
- 28 בדרכים שונות המאפשרות להעמיד מחדש לדיון שאלה שכבר נדונה
- 29 והוכרעה תוך חילופי צדדים מלאכותיים, שאין להם הצדקה עניינית (ר'
- 30 פרופ' זלצמן, בעמ' 540).
- 31 לפיכך, נקבעו בפסיקה חריגים לכלל זהות הצדדים, שבהתקיימם גם מי
- 32 שלא התדיין בעצמו בהליך קודם עלול להיות כבול בתוצאותיו.
- 33 החריגים נמנו בע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי-טפחות,
- 34 תק-על 2011(1), 174, 182 (2011), לאמור:
- 35 "אשר לחריג הראשון נקבע, כי אף ש"בדרך כלל זהות הצדדים בשני

- 1 ההליכים היא תנאי להשתק... בעל דין זהה לענין זה הוא גם מי שעומד
- 2 ביחסי קירבה משפטית (Privity) עם בעל דין, אם כחליפו בזכות או כמי
- 3 שבא מכוחו בדרך אחרת" (ענין סקורניק, בעמ' 32-33). **"קרבה משפטית"**
- 4 **לצורך מעשה בית דין מתקיימת כאשר קיימת קרבה עניינית הדוקה בין**
- 5 **בעלי דין בשני ההליכים העומדים באותו צד של המיתרס, כנגד בעל דין**
- 6 **משותף לשני ההליכים** (ענין צוריאנו, בעמ' 681; ע"א 2360/99 בחר נ' דיור
- 7 בנין ופיתוח בע"מ, פ"ד נה(4) 18, 24 (2001); ענין פוליבה, פסקה 35; ע"א
- 8 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים, פסקה 23 (לא פורסם,
- 9 21.2.2007); זלצמן, בעמ' 377). **"קרבה משפטית" כאמור עשויה להיווצר,**
- 10 **בין היתר, כתוצאה מקשרים משפחתיים, מסחריים, או מכוח זיקה**
- 11 **משותפת לענין כספי משותף.** המבחן לכך הוא האם מצויים שיקולים של
- 12 מדיניות משפטית המצדיקים השוואת מעמדו של בעל דין בהליך נוכחי
- 13 למעמדו של בעל דין בהליך הקודם, וקשירתו לתוצאותיו. **בין היתר,**
- 14 **תתקיים קרבה משפטית כאשר לבעל דין בהליך הנוכחי היה ענין ממשי**
- 15 **בנושא שנדון בהליך הקודם, והוא ידע על קיומו, והיתה לו הזדמנות**
- 16 **להצטרף אליו, אך הוא נמנע במודע מכך.** כאשר צד שיש לו ענין בתוצאות
- 17 ההתדיינות מתנגד לצירופו להליך, ואף מסרב להצטרף אליו מיוזמתו,
- 18 עשוי להיות בכך משום גילוי עמדה שהוא אינו חפץ להתדיין, וכי הוא
- 19 מקבל את תוצאות אותה התדיינות גם אם הן נגדו (ענין צוריאנו, בעמ'
- 20 691; השו: מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי
- 21 שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 305-306 (1989)). הרחבה זו של
- 22 רעיון זהות הצדדים לצורך "מעשה בית דין" נועדה למנוע הטרדה חוזרת
- 23 ונישנית של המערכת המשפטית ושל בעל דין שכנגד בעניינים שהוכרעו
- 24 בעבר, כאשר ניתנה הזדמנות מלאה להכריע בהם, וכאשר אין בהשתק כדי
- 25 לגרום עיוות דין לבעל הדין בהליך הנוכחי. בקביעת "קרבה משפטית" בין
- 26 הצדדים בהליכים שונים לצורך מעשה בית דין נדרשת גישה זהירה, כדי
- 27 שלא לפגוע פגיעה בלתי ראויה בזכותם הדיונית של מתדיינים להביא את
- 28 דברם בפני בית המשפט; הגם שלא נדרשת בהכרח זהות פורמאלית בין
- 29 בעלי הדין, **נדרשת זהות 'עניינית-מהותית' ביניהם, המתחזקת עם קיום**
- 30 **ידיעה של בעל הדין בהליך המאוחר על קיום ההליך הקודם במועד**
- 31 **הרלבנטי, ומתן הזדמנות להיות מעורב בהליך כזה** (ענין פוליבה, פסקה
- 32 35; ענין אספן, פסקה 19; ענין צוריאנו, בעמ' 691).
- 33 29. חריג נוסף לתנאי בדבר זהות הצדדים, הנדרש לצורך החלת עקרון
- 34 מעשה בית דין מסוג "השתק פלוגתא" הוא **'כלל הזדמנות' על פיו "אם**
- 35 **לצד ניתנה במשפט קודם הזדמנות מלאה להציג את טענותיו בענין**
- 36 **הפלוגתא, ונפלה הכרעה לחובתו, אז יש בהשתק כדי לפעול לטובת צד זר**

1 **להתדיינות הראשונה** (קרייני, בעמ' 490-496; ע"א 258/88 **פיכטנבוים נ'**
 2 **רשם המקרקעין**, פ"ד מד(2) 576, 580 (1990)). ל"כלל ההזדמנות" מספר
 3 סייגים: ראשית, תחולתו מוגבלת "להשתק פלוגתא". שנית, דרך כלל, לא
 4 יוכר מעשה בית דין כהשתק התקפי אלא כהשתק הגנתי. שלישית, הפעלתו
 5 של השתק הפלוגתא כפופה לשיקול דעת בית המשפט, והחלתו לטובת מי
 6 שאינו צד להליך תיעשה בזהירות, שטעמה נעוץ בחריגה של כלל זה
 7 מעקרון ההדדיות (ענין תאומים, בעמ' 711; ענין אספן, פס' 18).
 8

9 81. בפרוטוקול הדיון, בערכאה זו, מיום 5.11.2007 השיב סגל בחקירתו

10 הנגדית לאמור:

11 "ש. למה הגישה את התביעה אשתך ולא אתה.

12 ת. אני חוזר על מה שאמרתי, בבני ברק מי שמגיש תביעות עלול למצוא את

13 עצמו כמטרה להשמצות, ולנידוי וחרם, אשתי מת"א היא לא עולה לתורה

14 בבית הכנסת, אמנם היא גרה בבני ברק, אבל היא נמצאת הרבה בתל אביב

15 אצל חמי, ולכן היא איננה חוששת מנידויים כאלה.

16 ש. האם לא איכפת לך שמעבר לעליה לתורה לא יחרימו אותה ברחוב או

17 במכולת.

18 ת. זה לא שאלה משפטית ואני לא חייב לענות.

19 ...

20 ת. זה לא מפריע לי וגם לה.

21 ש. אני אומר לך שהסיבה שהכנסת את אשתך זה לא חרמות ונידויים, אלא משום

22 שאתה כבר התדיינת על הנושא הזה בדין תורה, וקיבלת פסק דין ולכן אתה חושש

23 להופיע כתובע בתיק הזה כשיש כבר פסק דין.

24 ת. זה לא נכון".
 25

26 91. אין לי ספק, כי לתובעת ולסגל, קרבה עניינית הדוקה בשלושת ההליכים

27 המוזכרים מהנסיבות המפורטות לעיל, היינו סגל והתובעת היו או עודם

28 נשואים; הנתבע דן הינו צד לאותם הליכים; התובעת לא נטלה חלק פעיל

29 אף בתביעה זו בפני וסגל עצמו היה ה"רוח החיה" בתביעה. דפוס דומה

30 התגלה גם בדיון בבית המשפט השלום בהרצליה, אשר חלק מן

31 הפרוטוקולים צורפו להודעות הנתבע. נראה, איפוא, כי אף בבית המשפט

32 המחוזי נמנעה התובעת במודע מליטול חלק פעיל ומכל מקום לא שוכנעתי

33 כי לא ידעה על תוצאות ההליך שם.

34 ממכלול הנסיבות המתוארות הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת מושתקת

35 מלטעון כי לא היתה צד לאותן התדיינות.

קביעות פסק הדין בבית המשפט המחוזי בתביעת סגל מהוות איפוא,	1
מעשה בית דין אף כלפיה, באותן עילות שנמנו לעיל.	2
	3
02. עם זאת, טרם הוכרעו כאמור מפורשות הבקשה להשבת הגדר סביב הבית	4
המשותף, שהוסרה עפ"י הנתבע וסוגיית פתיחת הדלת הנוספת	5
מחדר המדרגות.	6
	7
12. <u>הבקשה להחזרת הגדר סביב חצר הבית לקדמותה-</u>	8
הנתבע מודה למעשה בכתב ההגנה, כי פתח את הגדר שהקיפה את הבית	9
המשותף, לטענתו "פתיחת הגדר מונעת כניסת לקוחות לבניין ולחדר	10
המדרגות, ובכך מונעת מטרד מיותר מדיירי הבניין".	11
בפרוטוקול ישיבת ההוכחות מיום 5.11.2007 השיב סגל בחקירתו הנגדית:	12
"ש. מתי הוסרה הגדר המקורית, אותה גדר של חוט תיל או רשת.	13
ת. הוא הוריד לצורך הבניה והחזיר את זה והרב איזלר אמר שהוא צריך להחזיר	14
את הגדר, וזה צריך להיות בצורה יפה וסגורה, הוא בעצמו סגר שלא יראו את	15
הבניה שלו. יום אחד החליטו שהם מורידים את הגדר והם שמו גרנוליט, זה היה	16
סמוך להגשת התביעה. אני לא זוכר אם לפני או אחרי הגשת התביעה. זה היה	17
ממש יום לפני או יום אחרי הדיון אצל המפקח.	18
הנתבע השיב בחקירתו-	19
"ש. האם נכון למעשה הסרת את כל הגדר שהוקמה בשעתו.	20
ת. אני הסרתי את הגדר כשהתחילו לשפץ את המקום, זה היה ב-2005 עוד לפני דין	21
תורה.	22
---	23
ש. מתי הורדת את הגדר שהיתה בחצר.	24
ת. לפני שנתיים בערך.	25
ש. האם בתקופה שהורדת את הגדר שינית את מצבך לרעה בהסתמך על כך	26
שחשבת שהתובעת מסכימה להצמדת החצר לדירה.	27
ת. הורדתי את הגדר כדי לשפץ את המקום. לפני הדין תורה לא דיברתי עם גב' סגל.	28
	29
ש. בסעיף 10 לתצהירך איך והאם שינית מצבך לרעה בתקופה של השנתיים	30
שחלפו.	31
ת. אני לא מבין את הניסוח הזה. כוונתי היתה שהם לא הגישו תביעה אזרחית עד	32
היום למרות שהגדר פתוחה כבר יותר משנתיים.	33
ש. לא היתה גישה לדיירי הבנין לחצר במשך כל השנים כך אתה אומר בתצהירך.	34
ת. זה מה ששמעתי מהשכנים.	35

- 1 ש. מאיפה קיבלת את המידע בסעיף 14 לתצהירך.
- 2 ת. גב' טובק ומרכוס השכנים.
- 3 ש. בסעיף 19 לתצהירך כי יש בידך אישורים וחתימות בעל התובעת.
- 4 ת. אני התכוונתי לזכרון הדברים שעליו הוא חתם עם אביו ומר לוריא.
- 5 זה הפתק הראשון שהם חתמו ביניהם".
- 6
- 7 22. בהקשר זה טען בא כוח הנתבע בסיכומיו כי החצר גודרה על ידי העירייה
- 8 ואף מפנה לסיכומי התובע בהם ציין כי "העירייה הקפידה שהחצר לא
- 9 תשמש את הציבור הרחב, אלא גידרה את החצר".
- 10 **לדבריו החצר הוצמדה בפועל לחצר דירתו "כאשר היתה בבעלות קודמת"**
- 11 **בידיעת כל הדיירים ובהסכמתם בשתיקה.**
- 12
- 13 32. אין חולק, איפוא, כי הנתבע הסיר את הגדר שתחמה את החצר האמורה.
- 14 השאלה היא מה מעמדה המשפטי של אותה חצר-המצויה פיזית בשטח
- 15 שבפתחן של חנויות הנתבע.
- 16
42. הבית שבנדון רשום בפנקס הבתים המשותפים. סעיף 125 לחוק המקרקעין,
- התשכ"ט-1969, קובע ברורות-
- "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו".**
- לנתבע אין, עפ"י נסח הרישום, שטח צמוד למי מדירותיו.**
52. מצב דברים שבו תופס בעל דירה חזקה בחלק מחצר הבית המשותפת, מבלי
- שהזכויות הוגדרו בחוזה העברת זכויות מפורש, ניתן להיחזות כמצב של רשות,
- ואולם, משלא הוכח שניתנה תמורה, עסקינן בהרשאת חניס, לגביה נפסק כי ניתן
- לבטלה, עם גילוייה של התנגדות מצד בעל דירה אחר, שאף לו חלק בחצר
- המשותפת. (ר' גם פרופ' מיגל דויטש "קניין" כרך ב' עמוד 414 וכן רע"א 6339/97
- משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח',** תק-על 99 (4), תשנ"ט - תש"ס 1999).
- בהקשר זה בע"א (תל אביב - יפו) 2816/03 **ציפורה קונצ'יצקי ואח' נ. דליה שפלן**
- ואח' תק-מח 2006 (2), 991, נדון ערעור על החלטת המפקחת על רישום המקרקעין**
- בתביעה כנגד המשיבים, שהשתלטו על מחצית הגג שמעל דירת המערערים (בשמך**
- למעלה מ-40 שנים) גג שהוא רכוש משותף ועתרו למתן צווים שיורו למשיבים**
- לפנות את הגג מכל חפץ השייך להם, לסתום את הפתח המחבר בין דירתם לגג**
- ולהרוס את המעקה ואת החדר שבנו על הגג.**
- בפסק הדין, נקבע, לאמור: **"...על פי ההלכה הפסוקה, רק במקרים נדירים**
- שבהם הוענקה לבעלי הרשיון גם הרשות לבנות ובהסתמך על מתן רישיון**

לצמיתות השקיעו בעלי הרישיון במקרקעין, הכירו בתי המשפט בטענה בדבר אי הדירותה של הרשות. הטעם לכך הוא הגנה על הציפיה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה... בהעדר הסתמכות לגיטימית הראויה להגנה, ומשלא התקיימו נסיבות מיוחדות שבגינן אפשר לקבוע כי מדובר ברשות בלתי הדירה, רשאים המערערים, בכל שלב להביא רשות זו לסיום". (ההדגשה שלי ט.ל.)

- 1 62. כך או כך אותה הסכמה נטענת, אשר לא נתמכה בעדים או בראיות, לא
- 2 ניתנה לנתבע עצמו עפ"י עדותו שלו אלא לבעלים ממנה רכש את הדירה.
- 3 ברי, כי הוצאת חלקים מן הרכוש המשותף לצמיתות והצמדת בפועל
- 4 לדירה בבית מחייבת הסכמת כל בעלי הזכויות- לרבות זו של התובעת-
- 5 והיא חייבת להיות מפורשת וברורה.
- 6 כך נפסק בפסק הדין המנחה הוא ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על
- 7 המרשם, פ"ד לד(2) 807, 810-811 לאמור :
- 8 "כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין
- 9 מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות
- 10 מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד
- 11 גיסא, ותחומי הפרט מאידך גיסא".
- 12 כך נפסק בע"א (חי') 1677/05 נאוה כרמל נ' ראול ינקוביצי (ינקוביץ), נבו,
- 13 אשר בר"ע שהוגשה לבית המשפט העליון בגינו נדחה, לאמור-
- 14 "בתי המשפט דנו פעמים רבות בשאלה אם שתיקה, מחילה וויתור של בעלי דירות
- 15 ברכוש משותף מספיקות כדי למלא את דר ישת ההסכמה להצמדת הרכוש
- 16 המשותף לדירה. ההלכה שנפסקה הינה כי נדרשת הסכמה מפורשת לכל גריעה
- 17 מהרכוש המשותף והצמדה לדירה מסוימת. ברע"א 259/99 אומרת כב' השופטת
- 18 פרוקצ'יה :
- 19 "גריעה מהרכוש המשותף לא חר חתימת חוזה המכר בין הקבלן לדייר המתבצעת
- 20 שלא בהסכמתו המפורשת של הדייר איננה תופסת, וכדי שתיחשב תקפה מן
- 21 הבחינה המשפטית, עליה לזכות בהסכמתם המפורשת של כל רוכשי הדירות. אין
- 22 מסיקים הסכמה או ויתור מכללא על דרך ההתנהגות או הימנעות מהגשת תביעה.
- 23 (ראה גם ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד (3) 389, 394).
- 24 בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לו (2) 444, 450, מסביר כב' השופט גולדברג את
- 25 נימוקים להלכה :
- 26 "אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן
- 27 אפסיות עד שכל בר- דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום
- 28 להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו

1 הכי, עד כדי כך שאיש הישר ב עיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם,
2 הפועל היוצא מדברים אלה הוא, שהעובדה, כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו
3 ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם
4 תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף
5 כבתוך שלהם".

6

72. במקרה דנן לא הוכחה הסכמה מפורשת שניתנה לנתבע, לא נתקבלה החלטה
בוודאי לא בפורום האסיפה הכללית. ולכן שינוי בשימוש שהיה באותם מקרקעין
משותפים- לרבות הסרת הגדר- שנעשה ע"י הנתבע בעצמו נעשה שלא כדין. שינוי
שכזה מצריך ממילא הסכמת האסיפה הכללית. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע,
לאמור-

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של
הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות,
אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".
הנתבע פעל, עפ"י הודאתו, מיוזמתו להסרת הגדר לשם הרחבת הבניה שבוצעה על
ידו. לפיכך, אני מורה לנתבע להשיב את הגדר לאתרה בתוך 30 ימים אלא אם כן
תתקבל החלטת האסיפה הכללית ברוב המתחייב המורה אחרת.

82. אשר לפתיחת הדלת הנוספת מחדר המדרגות לאחת מחנויות הנתבע-

7 בכתב ההגנה מודה הנתבע, כי הפך דירתו ל-3 חנויות עפ"י היתרים
8 שהתקבלו מעיריית בני ברק.
9 בחקירתו הנגדית השיב הנתבע לאמור:
10 "ש. האם קיבלת את הסכמת התובעת לפתוח דלת נוספת לחדר המדרגות.
11 ת. עשיתי את זה לבקשת העיריה כדלת חירום. את הסכמת התובעת לא
12 קיבלתי.
13 ש. האם ברור לך שפתיחת הדלת לרכוש משותף היא אסורה.
14 ת. היתה שם דלת, היתה קיימת לפני 30 שנה כך עולה מהתוכניות, הדלת
15 הזאת נפתחה על ידי מחדש, בתוכנית שמר סגל הגיש לעיריה הדלת נמצאת
16 באותו מקום שפתחתי אותה". (ר' פרוטוקול הדיון מיום 05.11.07, עמ' 11,
17 שורות 46-48 ועמ' 12, שורות 1-3).

19

92. ביום 8.2.11 הגיש הנתבע בקשה שכוותרתה "בקשה והבהרה לעניין הדלת
20 הנוספת לחדר המדרגות". בבקשה זו ציין, כי הוא אינו מכחיש את קיומה
21 של הדלת הנוספת בחדר המדרגות, אולם לטענתו קיים מרחק של 2
22 מטרים בין שתי הדלתות (הדלת המקורית והדלת הנוספת), לדבריו הדלת
23

- 1 המקורית משמשת אותו כיום, לאחר הרחבת הדירה והפיכתה ל3 חנויות,
- 2 ככניסה לחנות האמצעית- היא חנות ספרים. הדלת החדשה משמשת
- 3 כניסה לחנות ה"פוטו" של הנתבע ומהווה יציאה נוחה יותר בעת כניסה
- 4 ויציאה מדירת המגורים הנמצאת באותו בניין. כן טען כי הדלת מופיעה
- 5 בהיתר לשימוש חורג לצמיתות שהוגש לעיריית בני ברק (נספח ח' לסיכומי
- 6 הנתבע). לטענתו, דיירי הבית לא התנגדו לפתיחת הדלת הנוספת. "לנתבע
- 7 אין שום בעיה לסתום את הדלת המקורית וזאת בתוך מספר ימים, אם
- 8 המפקחת תחליט שישנם (צ"ל ישנה ט.ל) בעיה משפטית".
- 9
- 10 03. עיון בנסח הרישום מלמד, כי לנתבע זכויות רשומות בתת חלקה 5 דירה
- 11 בשטח של 52 מ"ר המצויה בקומה א' בבית ודירה בתת חלקה 20 בשטח
- 12 של 55.26 מ"ר בקומה ג' בבית.
- 13 אין ברישום האמור כל אינדקציה לקיומן של 3 חנויות כנטען.
- 14 ויוער, כי סעיף א' לפסק הבורר (שאינו דן מפורשות בפיצול הדירה) בוטל
- 15 כאמור בפסק הדין של ביהמ"ש המחוזי.
- 16 אין בתביעה שבפני סעד מפורש בעניין פיצול הדירה שאף שזכתה בהיתר
- 17 תכנוני ספק אם יש לה היתר קנייני. ואולם, הלכה פסוקה ומושרשת היטב
- 18 היא (ר' בין היתר ע"א 402/80 "אתגר" בע"מ ואח' נ' מ.ב.א החזקות
- 19 נכסים בע"מ, פד"י לה (3) עמ' 309 ; ע"א 139/87 סולימני ואח' נ' כץ ושות'
- 20 חברה קבלנית לבנין בע"מ ואח', פד"י מג (4) עמ' 705 ; וכנגד"צ 305/82, 353
- 21 מור ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ואח', פד"י לח(1)
- 22 עמ' 141 בעמ' 148) כי דיני התכנון ודיני הקניין חיים זה לצד זה בדואליות
- 23 נורמטיבית ואין מלכות נוגעת במלכות.
- 24 כך נקבע, בין היתר, בבג"צ 879/89 בניני ט.ל.מ. חברה לבנין נ' הועדה
- 25 המקומית, פ"ד מד(2) 831, עמ' 834-837 (1990) לאמור :
- 26 "מתן הזכות לבקש היתר לאחד מבעליו של נכס אין בו כדי לפגוע
- 27 בזכויותיהם הקנייניות של בעלים אחרים של אותו נכס. עומדות לבעלים
- 28 האחרים האפשרות והזכות לפנות לערכאות המוסמכות ולקבל אותם
- 29 סעדים להם הם זכאים מכוח זכות הבעלות שלהם בנכס ומכוח היחסים
- 30 המשפטיים המחייבים בינם לבין הבעלים, אשר ביקשו את ההיתר, אם
- 31 על ידי סעד שימנע מתן ההיתר או שיאסור בנייה על-פיו...הפתרון בו
- 32 בחר מחוקק המשנה הוא, שבלי לפגוע בכל זכות קניינית של בעלי דירות
- 33 אחרים בבית המשותף ובזכויות העומדות להם ביחסיהם עם העותרים,
- 34 על הועדה לדון ולהכריע אם על פי שקולים תכנוניים ראוי ליתן היתר
- 35 בניה לעותרים".

13. פעולות הנתבע צריכות איפוא להתברר בהתאם להוראות חוק המקרקעין ולכן, פריצת דלת נוספת בחדר מדרגות כשלעצמה ובוודאי לצורך הכשרת פיצול דירה בבית המשותף בלא הסכמות קנייניות כמתחייב אסורה. 1
- 2
- 3
- 4
23. במקרה דנן, סעיף 2 לתקנון המצוי קובע, לאמור: 5
- "(א) בעל דירה איננו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".** 6
- 7
- 8
- 9
- 10
33. לא הובאה בפני אף ראשית ראיה לקבלת הסכמת האסיפה הכללית או בעלי הזכויות כמצווה. בהקשר זה, "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". (ר' ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו ע"א 2273/90 לימה בע"מ - פרל רוזנברג פד"י מז (2) 615,606). 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
43. כבר בע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט(2), 39, נקבע לאמור: "בזה אנו מגיעים לענין הפגיעה האפשרית ברכוש המשותף. טוען בא-כוח המערערים, שפתיחת החללים הסתומים אינה בגדר "פגיעה" במובן החוק. לדעתו "הדעת נותנת שכוונת המחוקק היתה למנוע, פגיעה" ברכוש המשותף, במילים אחרות, למנוע נזק או סיכון, לא נגיעה מן הסתם שאין בה משום פגיעה כזאת." אין אני סבור כך. פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה "נגיעה" 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- שאיין בה משום פגיעה". המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק- דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את

- 1 "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי
2 מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים
3 רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".
4 יוער, כי בפסק דין לוי, אשר אומץ לאורך השנים בפסקי דין רבים, נקבע
5 אף, שאסורה פגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף בין
6 אם הפגיעה קטנה היא או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא (ההדגשות
7 אינן במקור).
8 אף בע"א 515/65 רבובסקי ואח' נ' גלסברג ואח', פ"ד כ(2), 290, נדונה
9 פעולה של פריצת הקיר בחדר המדרגות והוספת דלת נוספת בו וכן התקנת
10 צינור ביוב נוסף היורד מהדירה לחצר הבית המשותף, תוך קדיחת חור
11 בקיר הבית המשותף. בפסק הדין קבע כב' השופט מני, לאמור:
12 "אם בתי-המשפט יעצמו עינם מהתנהגות זדונית שכזו כי אז ייהפך כל
13 חוק הבתים המשותפים לפלסטר, ובמקום שמירת אפיו ושלמותו של
14 הבית המשותף וקיום זכויותיהם וחובותיהם של דייריו לגביו ייהפך הנכס
15 להפקר וכל דייר אלים יוכל לנהוג ולעשות כטוב בעיניו. השינויים הנ"ל
16 שהמשיבים עשו פגעו ברכוש המשותף ובדירות האחרות. פגיעה זו
17 בנסיבות כפי שתוארו לעיל, דייה, לדעתי, כדי להצדיק מתן צו-עשה גם
18 מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי".
- 19 53. מכל האמור נראה, בהעדר הסכמה כאמור לא ניתן להתיר את הפגיעה
20 ברכוש המשותף בדמות פריצת דלת נוספת לחדר המדרגות.
21
- 22 1. בשולי הדברים, יוער, כי עיתים קשים ומרים הם סכסוכים בין שכנים באותו בית.
23 במסכת אבות ב', ט' צוין, כי "אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שיצדק בה
24 האדם. רבי אלעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר,
25 שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב" פירש
26 רבי עובדיה מברטנורא- "שכן טוב - מצוי אצלו בין ביום בין בלילה, ואילו חבר טוב
27 אינו מצוי אצלו בכל עת".
28 ברוח זו הטעים כבוד הנשיא מ' שמגר באומרו:
29 "יחסים אלו מאופיינים, בדרך כלל, בכך שהצדדים להם אינם בוחרים איש את
30 רעהו, והם כאילו נכפים זה על זה באורח אקראי עקב עצם עובדת המגורים.
31 לעתים קרובות, עשויים יחסים אלו להימשך שנים לא מעטות. הם מתאפיינים,
32 בנוסף לכך, בקרבה פיסית הדוקה בין הצדדים המביאה לכך שפעולתו של האחד
33 משפיעה בהכרח על מצבו של האחר. לאור מרכיבים אלו, כשהם נראים כמכלול,
34 ברור כי אם, ורק אם, יפעלו בעלי הדירות והדיירים, איש כלפי רעהו, בתום לב
35 ובהגינות, יוכל הבית המשותף להתנהל בצורה תקינה, לרווחתם המשותפת של

1 **יושביו" (ע"א 2896/90 יוסף טרוצקי ואח' נ' אלפונסו דיין ואח', פ"ד מו(5) 454) .**

2

3 63. נמלכתי בדעתי בשאלת הוצאות ההליך בנסיבות המקרה. לא נסתר מעיני
4 כי במועד הגשת התביעה טרם הוכרעה שאלת זכאותו של הנתבע לבנות את
5 ההרחבה לדירה, שהתבררה בהליך הבוררות והוכרעה בבית המשפט
6 המחוזי וכן העובדה שהנתבע ביצע שינויים, לרבות פיצול דירה בבית
7 ושימוש ברכוש המשותף לצרכי החנויות שנוצרו.

8

9 73. אני מקבלת, איפוא, את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבע לבצע
10 את הפעולות הבאות בתוך 60 ימים מהיום :
11 בניית הקיר שנפרץ על ידו בחדר המדרגות, לרבות השלמת טיח וצבע בקיר
12 שיושלם ;
13 השבת הגדר ברכוש המשותף לקדמותה אלא אם תתקבל החלטה אחרת
14 בפורום האסיפה הכללית.
15 כמו כן ישלם הנתבע לתובעת סך של 1200 ₪ בגין הוצאותיה ו-6000 ₪ בגין
16 שכ"ט עורך דין.
17 הסכומים האמורים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד
18 לתשלום בפועל.

19

20 ניתנה היום כ' אדר א' תשע"א (24 פברואר 2011) בהעדר הצדדים.

21

22

23

24

25

26 טלי להב
27 המפקחת על רישום המקרקעין
28 פתח תקוה
29